

Código Ético y Deontológico Caso 3



Participantes

- **Iyán Solís Rodríguez - uo295103**
- **Moisés Montes Iglesias - uo296102**

Introducción	2
Artículos incumplidos por el Profesor Lee Smith	3
Artículo 7. Todos los Ingenieros en Informática deben respetar y cumplir los siguientes principios fundamentales:	4
Artículo 9. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática a:.....	5
Artículo 10. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con SUS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN:.....	5
Artículo 12. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con EL CLIENTE, a:	5
Artículos incumplidos por Alex	6
Artículo 17. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con LOS PROYECTOS en que interviene, a:	7
Conclusiones	7

Introducción

Situación de nuestro caso. Caso 3

Recomendación de software Alex Jones llama al Departamento de Ciencias de la Computación de la Enormous State University buscando consejos sobre cómo mejorar la seguridad de la red de área local business' de Jone. Alex termina hablando con el profesor Lee Smith, un experto en el campo. El profesor Smith responde a varias de las preguntas de Alex preguntas sobre seguridad de la red y luego Alex pide una recomendación para un software paquete para luchar contra los problemas de seguridad. El profesor Smith le cuenta a Alex sobre un programa llamado NetCheks y que recibió la máxima calificación de una revista respetada que revisaba dichos paquetes. Prof. Smith no menciona que la revista le dio a otro producto una calificación de "mejor compra" que tenía menos características, pero un precio mucho más bajo. El profesor Smith tampoco menciona que NetCheks es producto de una empresa derivada fundada por el ex estudiante de posgrado de Smith en ESU, y que Smith posee un 3% participación en la empresa.

Tras leer el caso, hemos detectado revisando los artículos de la página del [Código ético y deontológico de la Ingeniería Informática](#), que incumple las siguientes partes:

- Promulgación de descarga de un programa que le ingresarán beneficios
- Omisión de información al cliente por su propio beneficio
- Competencia desleal
- No cumple procesos legales/docentes como profesor de un Departamento Tecnológico
- Falta de profesionalismo por el cliente, ya que es trabajador de una empresa de seguridad, y no se ha informado, como trabajador, de las opciones que podría utilizar para su cometido.

Artículos incumplidos por el Profesor Lee Smith

Artículo 7. Todos los Ingenieros en Informática deben respetar y cumplir los siguientes principios fundamentales:

2. INDEPENDENCIA: La independencia actual y moral del Ingeniero en Informática, que permanentemente deberá preservar, es condición esencial para el ejercicio de la profesión y constituye la garantía de que los intereses de los destinatarios de sus servicios serán tratados con objetividad.

No se garantiza que los intereses del alumno que quiere mejorar su red local, se trate de forma objetiva, ya que el profesor Smith, pese a que tenga menos características que lo que busca el destinatario, busca sus propios intereses indicándole descargar el paquete de software que le beneficia, ya que le daría unos ingresos de forma transversal por poseer acciones en esa empresa.

6. INTERESES DEL CLIENTE. El Ingeniero en Informática debe velar por la satisfacción de los intereses del cliente, incluso cuando éstos resulten contrapuestos a los suyos propios. Si se viera en una situación de insuperable contradicción con sus valores éticos o morales podrá no aceptar el trabajo acogiéndose a la objeción de conciencia.

No vela por los intereses del cliente sino por los propios, buscando ese beneficio monetario resultante de la descarga de ese paquete.

13. REMUNERACIÓN: El Ingeniero en Informática promoverá y velará en lo posible por la remuneración justa de su trabajo, evitando aceptar aquellos que supongan un menoscabo del prestigio de la profesión o incurran en competencia desleal.

Otro punto clave, que el profesor incumple, es que está realizando una clara competencia desleal, ya que habiendo otro paquete que está igual de valorado que el que él promociona, no menciona la otra posibilidad de descarga que está igual de valorada, pese a las diferencias entre paquetes.

En resumen, ha hecho un acto de omisión de no mencionar otros paquetes que podría utilizar igualmente por su propio beneficio.

19. INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA: El Ingeniero en Informática como investigador no dará a conocer de modo prematuro o sensacionalista nuevos datos insuficientemente contrastados, no exagerará su significado, ni los falsificará o inventará, ni plagiará publicaciones de otros autores y en general no utilizará con poca seriedad y rigor los datos obtenidos. Es obligación del colegio profesional divulgar a los profesionales los nuevos descubrimientos, avances, novedades técnicas que puedan afectar al adecuado ejercicio profesional. El Ingeniero en Informática, cuando en su ejercicio profesional desarrolle actividad docente, tiene el deber de velar por la buena calidad de

enseñanza de la profesión, haciendo especial mención de los principios éticos y deontológicos, consustanciales con la misma.

Al ser preguntado por un cliente a una entidad como es el Departamento de Ciencias de la Computación, el deber como el profesor de ese departamento es de dar la mejor respuesta posible, mostrando todas las posibilidades que puede tener y permitiéndole al cliente que decida que le conviene más emplear.

20. OBJECCIÓN DE CONCIENCIA: La responsabilidad y libertad personal del Ingeniero en Informática le faculta para ejercer su derecho a la objeción de conciencia. El Ingeniero en Informática podrá comunicar al colegio profesional su condición de objetor de conciencia a los efectos que se considere procedentes. El colegio le prestará el asesoramiento y la ayuda necesaria.

El cliente viene solicitando asesoramiento para la seguridad de su sistema, por lo que el profesor que va a prestar la ayuda debe de tener responsabilidad de conciencia e intentar ser lo más objetivo posible. Cosa que tampoco ha cumplido.

Artículo 9. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con el Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática a:

1. Desempeñar con celo y eficacia los cargos para los que fuese elegido y participar en las comisiones cuando fuese requerido para ello por la Junta de Gobierno.

No cumple la eficacia del cargo por el que fue elegido, ya que no muestra el abanico de posibilidades que el cliente pueda utilizar, mostrando o un conocimiento vago del tema, o en su defecto, y por lo que sabemos, no ha sido óptimo en su cargo, ya que solo ha mostrado una posibilidad y no todas.

Artículo 10. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con SUS COMPAÑEROS DE PROFESIÓN:

3. Reconocerá el trabajo de otros y nunca se atribuirá méritos ajenos.

5. Promoverá el desarrollo profesional de sus compañeros, especialmente de los nuevos profesionales

No cumple ambos artículos, ya que al no mencionar la posibilidad de otros paquetes que puedan ser útiles, no ha reconocido el trabajo de otros, ya que la competencia desleal, es parte de no reconocer el trabajo de sus compañeros de profesión.

Artículo 12. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con EL CLIENTE, a:

2. No aceptar un proyecto si existe el riesgo de violación del secreto profesional o si supone intereses contrapuestos, o una competencia desleal. No se podrá aceptar un proyecto de un cliente si conlleva la utilización de información obtenida con anterioridad de un cliente distinto, sin el expreso consentimiento de éste. El Ingeniero en Informática debe informar de la existencia de conflictos de interés, o de la posibilidad de que surjan en el futuro y de que no se realizará el trabajo sin el consentimiento del cliente

5. Informar cumplidamente a su cliente de todas aquellas situaciones que puedan afectar a la calidad de su trabajo.

9. Fundar en elementos objetivos las opiniones, informes y documentos que emita, sin ocultar o desvirtuar los hechos de manera que puedan inducir a error.

11. Informar al cliente en caso de que los requisitos del proyecto supongan un conflicto ético.

El profesor Smith incumple varios puntos de este artículo al dar una recomendación a Alex. En concreto incumple el punto 2 al estar llevando a cabo una competencia desleal con su respuesta. Incumple también el punto 5 al no informar debidamente de las demás opciones disponibles, en concreto el otro producto mencionado por la revista. A su vez también se incumple el punto 9 al no fundamentar su respuesta en opiniones objetivas y dar preferencia al producto que le supone un beneficio. Por último, el punto 11 también es incumplido al ocultar a Alex de que su decisión supone un conflicto ético para él.

Artículos incumplidos por Alex

Artículo 17. El Ingeniero en Informática está obligado, en relación con LOS PROYECTOS en que interviene, a:

1. Impulsar la máxima calidad a un coste aceptable y en un plazo razonable, garantizando que quedan claros los compromisos adquiridos, aceptados previamente por el promotor y el cliente.

3. Analizar las consecuencias éticas, económicas, culturales, legales y medioambientales derivadas de cualquier proyecto en el que esté trabajando, aceptando que las conclusiones de dichos análisis podrían llevar a la remodelación del mismo.

En lo referente al artículo 17, se incumplen los puntos 1 y 3. El artículo 1 es incumplido al no impulsar la máxima calidad a un coste aceptable debido a que existen soluciones igual de buenas para su proyecto y estas tienen un coste mucho menor que la opción actual. En cuanto al punto 3, Alex lo incumple al no analizar las consecuencias éticas y económicas del proyecto, haciendo esto que no sepa de la segunda opción más barata, o de la implicación del profesor en de la empresa dueña del software sugerido y sus intereses en la respuesta.

Conclusiones

Tras el estudio del caso se ha llegado a la conclusión de que, en un inicio, el profesor Smith debió advertir a su cliente Alex de sus implicaciones en la empresa dueña del software sugerido dando una información completa sobre sus implicaciones en el producto. A su vez este también debió decir a Alex las distintas opciones que puede usar para su proyecto, evitando la ocultación de alternativas viables y la competencia desleal con la empresa dueña del otro software viable como solución. En cuanto a Alex, este debió hacer un mejor estudio del proyecto, no centrándose únicamente en la respuesta del profesor y evaluando distintas alternativas, así como analizando la calidad, precio e impacto de cada una de ellas para impulsar la calidad del resultado.

En cuanto a las acciones a realizar tras lo sucedido, el profesor Smith debería comunicarle a Alex acerca de su implicación en el software que le sugirió, así como hablarle de las alternativas posibles que hay, de manera objetiva. En cuanto a Alex, este debe realizar un estudio más exhaustivo de las opciones posibles, analizando más productos similares y buscando más información en vez de quedarse con la opción sugerida sin contrastarla.